



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Subsecretaría de Policía Estatal</b><br>Manual de normas<br>Capítulo 22 Sistema de administración de personal<br>Subcapítulo 22.4 Procedimiento de presentación de reclamos | Página 1 de 3                        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | Fecha de Creación<br>18/febrero/2020 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                | Fecha de Revisión<br>18/febrero/2020 |
|                                                                                   | La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 22.4.1 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).                                           |                                      |

### 22.4.1 PRESENTACIÓN DE RECLAMOS

Todos los servidores públicos de la Subsecretaría de Policía Estatal tendrán derecho de presentar reclamos apegados al Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**a) Identificación de los asuntos por los que corresponde iniciar un proceso de reclamación:**

- Emisión de órdenes ilegítimas o contrarias a derecho.
- Abuso hacia el elemento por un superior, igual o inferior.
- Condiciones laborales que lesionen física, moral o psicológicamente al elemento.
- Las que transgredan cualquier derecho del trabajador.

**b) Los niveles del organismo o el gobierno ante los cuales puede presentarse y/o apelarse el reclamo:**

Para el efecto se clasificarán en dos tipos, internos y externos:

- **Internos.** - Por medio de la cadena de mando, hasta alcanzar a la máxima autoridad de la corporación (Subsecretario o Secretario).
- **Externos.** - Órganos de Control, Consejos de Regulación, Fiscalías Especializadas, Tribunales, Comisiones de Derechos Humanos.

En el supuesto de que un servidor público reciba una orden, instrucción o encomienda por parte de algún superior jerárquico, que sea contraria a la normatividad vigente aplicable, en estricto apego a los artículos 50, fracción III y 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, estará obligado a denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes para que se inicie el procedimiento respectivo.



**c) Los plazos de prescripción para la presentación o apelación del reclamo:**

**Internos.** – Éstos no podrán exceder los 15 días naturales a partir de la fecha de presentación formal del reclamo; cumplido este lapso deberá existir una resolución ya sea de competencia o incompetencia, para ser turnada a un órgano de control, mismo que también cuenta con 15 días naturales para las diligencias y resolución definitiva.

En síntesis, de la presentación del reclamo a la conclusión definitiva son 30 días naturales. Posteriormente en caso de inconformidad, el empleado dispondrá de 15 días para apelar la resolución o acudir a los tribunales administrativos correspondientes. **En caso de apelación, el asunto escalará al siguiente nivel con los mismos plazos de 15 días para interponer y 15 días para apelar, y así sucesivamente, escalando hasta la resolución total del reclamo.**

**d) El tipo de información que se debe incluir en la presentación de un reclamo;**

- Informe veraz y conciso de modo, tiempo y lugar, legible y debidamente firmado.
- Precisar en qué consiste el motivo de queja.
- Identificación del servidor público.
- En caso de contar con testigos de asistencia o de cargo.

**e) El establecimiento de los pasos procesales y los plazos de prescripción correspondientes a cada nivel para la contestación de reclamos o apelaciones:**

El elemento deberá acudir ante el inmediato superior jerárquico **en el lapso de 15 días.**

- 1) Se realizará la investigación correspondiente.
- 2) Una vez terminadas las diligencias se tendrá a bien determinar la existencia o inexistencia de la falta.
- 3) En caso de ser procedente, determinar la gravedad de la misma.
- 4) Aplicar el resolutivo correspondiente.

**f) Los criterios aplicables para la representación de los empleados:**

El elemento podrá ser acompañado por abogado o persona de confianza.





**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

| Revisó                                                                           | Aprobó                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Policía Fernando Dávalos Montaña</b><br/>Gerente de Acreditación CALEA</p> | <p><b>Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva</b><br/>Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM</p> |



Subsecretaría de Policía Estatal  
Marie Curie 1350 esq. Paseo Toluca, tercer piso, Colonia San Sebastián C.P. 50090, Toluca, Estado de México  
Teléfono: 722 2 75 82 00 ext. 10426